SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1128385 - PR (2026/0385952-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE	:	JANAINA ECKEL (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em benefício de JANAINA ECKEL, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 4001310-79.2026.8.16.4321.

Extrai-se dos autos que a apenada foi condenada pela prática de três crimes de furto em autos distintos, além do delito de lesão corporal em outro processo e requereu o indulto em relação aos ilícitos patrimoniais, o que foi deferido pelo Juízo da Vara da Execução Penal, por decisão de fls. 19/20.

Todavia, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo interposto pelo *Parquet*, nos termos do acórdão que restou assim ementado:

> *"DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO CONCEDIDO COM BASE NO ART. 9º, INC. XV, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.790/2025. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DELITOS PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DA APENADA, ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DE DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONDENAÇÃO POR DELITO PRATICADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDULTO CASSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.*
>
> *I. CASO EM EXAME:*
>
> *1. Agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público, contra decisão do juízo da execução que concedeu indulto à sentenciada, com base no art. 9º, inc. XV, do Decreto Presidencial nº 12.790/2025.*

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60856098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2026 12:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 8ce7b85a-20ad-423f-876a-789da18ff9ef

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se, para a aferição do cumprimento dos requisitos para a concessão do indulto, com base no art. 9º, inc. XV, do Decreto Presidencial nº 12.790/2025, é necessária a demonstração de arrependimento ou da voluntariedade da sentenciada em reparar o dano, mesmo que a hipossuficiência econômica seja presumida, por ser assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. De acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte, a incapacidade econômica do apenado não elide a necessidade de demonstração do arrependimento ou da manifestação de vontade de reparar o dano, para os fins da concessão de indulto das penas de crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

4. Apesar da presunção de hipossuficiência econômica da sentenciada, que é assistida pela Defensoria Pública, não houve qualquer manifestação de arrependimento ou de vontade de reparar os danos, haja vista que os bens subtraídos foram restituídos aos respectivos proprietários em razão da intervenção de terceiras pessoas e de forças policiais, sem nenhum ato voluntário da apenada.

5. A existência de condenação pelo delito de lesão corporal, que não se amolda à hipótese de perdão de pena para delitos patrimoniais sem violência ou grave ameaça, também é óbice à concessão do indulto, apenas às condenações pelos crimes de furto, em virtude da necessária análise da totalidade das penas em execução.

IV. DISPOSITIVO:

6. Recurso conhecido e provido. [...]" (fls. 78/79)

No presente *writ*, a defesa busca o restabelecimento da decisão concessiva do indulto, ao argumento de que a hipossuficiência é presumida, em virtude da apenada estar sendo representada pela defensoria pública.

Afirma, ainda, que a unificação determinada no decreto é das penas e não dos crimes, sendo que o crime de lesão corporal não impede o deferimento da benesse para os crimes de furto.

Requer, assim, o restabelecimento da decisão do Juízo da Execução.

A liminar foi indeferida por decisão de fls. 103/105.

As informações foram prestadas às fls. 56/61 e 66/78.

O Ministério Público Federal pugnou pelo não conhecimento do remédio constitucional, em parecer de fls. 114/119.

É o relatório.

Decido.

Esta Corte não admite *habeas corpus* substitutivo, contudo, verifica-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

No caso dos autos, a questão controvertida está na aplicação do indulto com fulcro no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.790/2025:

> *"Art. 9º* ***Concede-se o indulto*** *coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,* ***condenadas****:*
> *[...]*
> *XV -* ***a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que,*** *até 25 de dezembro de 2024,* ***tenham reparado o dano*** *conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea 'b', do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,* ***excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;"***

Consoante estabelece este dispositivo, o indulto será concedido aos condenados à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa que tenham reparado o dano, na forma dos institutos do arrependimento posterior (art. 16 do CP) ou da atenuante de reparação do dano (art. 65, III, "b", do CP), ficando excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, e seus incisos do próprio Decreto.

Por sua vez, o art. 12, § 2º, do Decreto Presidencial n. 12.790/2025, preconiza quais são os agentes que possuem incapacidade econômica presumida:

> *"Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:*
> *[...]*
> *§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e* ***será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:***
> ***I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública*** *ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;*
> *II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;*
> *III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;*
> *IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;*
> ***V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação****;* ***ou***
> *VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão."*

Assim, a interpretação do art. 12, § 2º, com seus incisos, do Decreto Presidencial n. 12.790/25, deve ser realizada sem outras exigências, ou seja, **admitindo-se a presunção de incapacidade econômica quando o apenado for representado pela Defensoria Pública ou quando a pena de multa tiver sido fixada no mínimo legal.**

De igual modo, a exigência da demonstração de "arrependimento" ou de "voluntariedade" da reparação, presente em parte da jurisprudência, não pode ser

oposta a quem o próprio Decreto dispensa da reparação. A exceção do art. 9º, XV — "*excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º*" — esvaziar-se-ia por completo se, a pretexto de aferir voluntariedade, se reintroduzisse a obrigação que a norma expressamente afastou. Configurada a hipossuficiência presumida, a reparação simplesmente deixa de ser requisito.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

> *DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO COLETIVO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ORDEM CONCEDIDA.*
>
> *I. Caso em exame*
>
> *1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, visando ao restabelecimento de decisão que concedeu indulto com base nos arts. 9º, XV, e 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024.*
>
> *2. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, revogando o indulto concedido em primeira instância, sob o fundamento de ausência de comprovação de voluntariedade na reparação do dano.*
>
> *II. Questão em discussão*
>
> *3. A questão em discussão consiste*
>
> *em saber se o indulto coletivo previsto no Decreto n. 12.338/2024 pode ser concedido a condenado por crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, que não tenha reparado o dano, mas que se enquadre nas hipóteses de presunção de hipossuficiência previstas no art. 12, § 2º, do referido decreto.*
>
> *III. Razões de decidir*
>
> ***4. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece no art. 9º, XV, que os condenados por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa que tiverem reparado o dano, nos termos dos arts. 16 ou 65, III, d, do Código Penal, ou sejam hipossuficientes, nos termos do art. 12, § 2º, do mencionado decreto.***
>
> ***5. A presunção de hipossuficiência, conforme o art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, pode ser demonstrada por qualquer meio legalmente aceito, incluindo elementos como atuação pela Defensoria Pública e fixação do dia-multa no mínimo legal.***
>
> ***6. A exigência de demonstração de voluntariedade na reparação do dano não se aplica aos hipossuficientes, conforme exceção expressa no Decreto n. 12.338/2024.***
>
> ***7. No caso concreto, o apenado foi representado pela Defensoria Pública e teve o dia-multa fixado no mínimo legal, configurando presunção de hipossuficiência nos termos do art. 12, § 2º, V, do Decreto n. 12.338/2024.***
>
> *IV. Dispositivo e tese*
>
> *8. Ordem concedida para restabelecer a decisão de origem que concedeu o indulto com base nos arts. 9º, XV, e 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024.*

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60856098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2026 12:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 8ce7b85a-20ad-423f-876a-789da18ff9ef

Tese de julgamento:

1. O indulto coletivo previsto no Decreto n. 12.338/2024 pode ser concedido a condenados por crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, que não tenham reparado o dano, desde que se enquadrem nas hipóteses de presunção de hipossuficiência previstas no art. 12, § 2º, do referido decreto.

2. A presunção de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, pode ser demonstrada por qualquer meio legalmente aceito, incluindo elementos como atuação pela Defensoria Pública e fixação do dia-multa no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, § 2º; Código Penal, arts. 16 e 65, III, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.280.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 912.321/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025; STJ, HC n. 1.008.710/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

(HC n. 1.045.795/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. INADIMPLÊNCIA DA PENA DE MULTA. PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ***PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO N. 931 DO STJ.*** *DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.*

1. A jurisprudência desta Corte Superior, em casos análogos, tem reconhecido que, uma vez alegada a hipossuficiência pelo condenado, especialmente quando representado pela Defensoria Pública, transfere-se ao Ministério Público o ônus de comprovar a existência de condições econômicas que infirmem tal presunção.

2. Na hipótese, verifica-se que o paciente foi condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, situação que, em regra, exigiria a comprovação da reparação do dano como condição para o indulto (art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024).

3. Todavia, o próprio diploma normativo excepciona a exigência de reparação do dano quando configurada alguma das hipóteses do art. 12, § 2º. Dentre elas, destaca-se a prevista no inciso I, segundo a qual presume-se a incapacidade econômica quando o condenado está assistido pela Defensoria Pública.

4. No presente feito, restou incontroverso que o paciente é representado pela Defensoria Pública, circunstância que atrai a presunção legal de hipossuficiência econômica e, consequentemente, dispensa a comprovação da reparação do dano como condição para a fruição do indulto, conforme expressamente disposto no Decreto n. 12.338/2024.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.046.398/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO COLETIVO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, mantendo a cassação de indulto concedido pelo juízo da execução penal com fundamento nos arts. 9º, XV, e 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024.

2. Fato relevante. A autoridade local afastou o indulto por ausência de reparação do dano ou de intenção de fazê-lo e por inexistência de comprovação concreta de incapacidade econômica, entendendo insuficientes a atuação da Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal para presumir hipossuficiência.

3. As decisões anteriores. O juízo da execução penal havia declarado extinta a punibilidade pelo indulto; o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão concessiva;

a decisão agravada não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, é exigível a reparação do dano ou a demonstração de arrependimento posterior para a concessão do indulto a condenados por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, quando configuradas as hipóteses de presunção de incapacidade econômica do art. 12, § 2º, do mesmo decreto.

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024 dispensa comprovação adicional, inclusive a voluntariedade na reparação do dano; e (ii) saber se é adequada a transposição do entendimento firmado no Tema repetitivo n. 931 do STJ à análise de indulto coletivo previsto em decreto presidencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O indulto coletivo é prerrogativa privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), expressão de poder de clemência com hipóteses e requisitos definidos no próprio decreto; ao Judiciário compete aferir o cumprimento dos pressupostos normativos, sem ampliá-los ou restringi-los contra o benefício.

7. O art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 excetua, de forma expressa, a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do mesmo decreto, não exigindo arrependimento posterior ou prévia tentativa de reparar o dano.

8. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024 incide quando

verificada qualquer das situações taxativamente descritas, inclusive atuação da Defensoria Pública e fixação do dia-multa no mínimo legal, dispensando comprovação adicional da hipossuficiência para tanto.

9. É inadequada a transposição do Tema n. 931 do STJ para a matéria de indulto, pois ali se formou solução jurisprudencial em contexto de ausência de previsão legal específica, ao passo que o Decreto n. 12.338/2024 disciplina, em rol expresso, as hipóteses em que "será presumida" a incapacidade econômica.

10. No caso, ao exigir demonstração de reparação do dano ou de intenção de fazê-lo e afastar a presunção legal de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública e do dia-multa no mínimo legal, o acórdão recorrido contrariou os arts. 9º, XV, e 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, impondo-se o restabelecimento do indulto concedido pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento:

Agravo regimental provido para restabelecer o indulto concedido na execução penal.

Tese de julgamento:

1. O art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 dispensa a reparação do dano sempre que configurada qualquer hipótese de presunção de incapacidade econômica do art. 12, § 2º, sem exigir arrependimento posterior ou tentativa de reparação.

2. A presunção legal de hipossuficiência econômica incide de pleno quando presentes as situações do art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, inclusive atuação da Defensoria Pública e fixação do dia-multa no mínimo legal, dispensando comprovação adicional para tanto.

3. É inadequada a transposição do Tema repetitivo n. 931 do STJ para a análise do indulto coletivo previsto em decreto presidencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n. 12.338/2024, art. 9º, XV; Decreto n. 12.338/2024, art. 12, § 2º; Código Penal, art. 16; Código Penal, art. 65, III, b.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 1.053.200/SP, Quinta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 23.04.2026; STJ, AgRg no HC 1.056.631/SP, Quinta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 24.03.2026; STJ, AgRg no HC 1.048.094/SP, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 09.03.2026; STJ, HC 1.045.795/SP, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no HC 1.046.398/DF, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026; STJ, AgRg no REsp 1.860.267/MT, Sexta Turma, j. 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 534.854/SP, Sexta Turma, j. 04.02.2020; STJ, HC 479.065/SP, Sexta Turma, j. 07.02.2019.

(AgRg no HC n. 1.050.739/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 16/6/2026, DJEN de 23/6/2026.)

No caso, a paciente está sendo representada pela Defensoria Pública, a atrair a presunção de sua hipossuficiência a impossibilitá-la de reparar o dano.

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do *habeas corpus*, porém, concedo a ordem de ofício, para restabelecer a decisão de fls. 19/20 do Juízo da Execução, que deferiu o indulto à paciente em relação às condenações pelos crimes de furto.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 14 de outubro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Edição nº 461 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 15 de outubro de 2026 Publicação: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60856098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2026 12:25:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2026. Código de Controle do Documento: 8ce7b85a-20ad-423f-876a-789da18ff9ef